

Exercice : Convention de service et calcul des management fees

Corrigé

1. Coût des services + marge

Coût total : $120\,000 + 80\,000 + 150\,000 + 100\,000 = 450\,000\text{ €}$

Marge de 5% : $450\,000 \times 5\% = 22\,500\text{ €}$

Total facturé pour les services : $450\,000 + 22\,500 = 472\,500\text{ €}$

2. Management fees

$12\,000\,000 \times 2\% = 240\,000\text{ €}$

3. Montant total à comptabiliser

$472\,500 + 240\,000 = 712\,500\text{ €}$

4. Analyse des risques fiscaux

- Prix de transfert : La convention doit respecter le principe de pleine concurrence (arm's length).
- Risque de requalification : Si les services ne sont pas effectivement rendus, les frais peuvent être rejetés par l'administration fiscale. Si le fisc considère que le chiffre d'affaires n'est pas une clé représentative des services rendus, il peut fixer une amende.
- TVA intracommunautaire : Vérifier les règles d'autoliquidation et la territorialité des services (les deux entités sans dans l'UE, la TVA doit être liquidée au niveau de la société mère Pays-Bas)
- Justificatifs : Conserver les preuves de prestation (rapports, emails, réunions, etc.).